

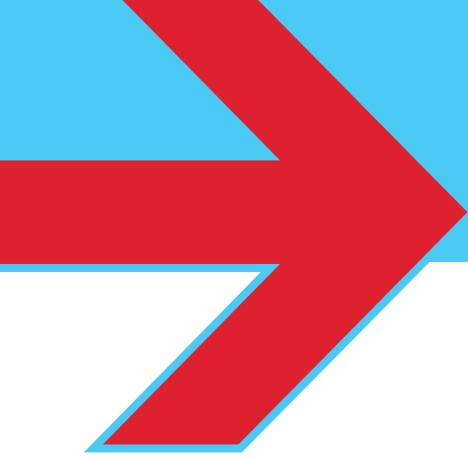


Tipps & Infos

LEITFADEN FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

EIN SERVICE IHRER WIRTSCHAFTSKAMMER.

STAND 5/2026



VORWORT

Obfrau Mag. Helga Huber.	1
----------------------------------	---

MEIN GREMIUM STELLT SICH VOR

Mag. Helga Huber	3
Karolina Neubauer	4
Andreas Weinberger	5
Ausschussmitglieder.	6

DAS GREMIALBÜRO

Erfolge meines Landesgremiums.	11
Meine Leistungen vom Gremium.	12

INFORMATIONEN

Kleinstunternehmerregelung	17
Neugründungsförderungsgesetz.	19
Handelsvertreterpauschalierung	21
Multilevelmarketing	23

ANLAGEN

Leitbild des Direktvertriebs.	26
Checkliste Neugründung	31
Eintrag in das Firmen A-Z.	32
Gründe für Konsumenten.	34
Wichtige Werte 2026.	35
Meine Bezirksstellen	36
Meine Bezirksvertrauenspersonen	38
Gremien in den Landeskammern.	39

Sehr geehrte Direktberater!

Sehr geehrte Direktberaterinnen!

Ich darf Sie im Gremium des Direktvertriebes sehr herzlich begrüßen und Ihnen gratulieren, dass Sie sich entschlossen haben, den Schritt in die Selbstständigkeit im DIREKTVERTRIEB zu setzen.

Das Gremium wurde im Jahre 1992 gegründet und es ist durch eine ständig wachsende Anzahl an Mitgliedern zu einem der mitgliederstärksten Gremien im Handel geworden. Darauf bin ich sehr stolz. Und wir wachsen weiter! Und das ist ein Beweis dafür, dass DIREKTVERTRIEB ein sehr zukunftsorientierter Bereich des Handels ist.

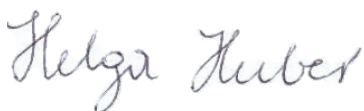
Seit Gründung des Gremiums wurden sehr viele Erleichterungen erreicht, wie z.B:

- Die Kleinstunternehmerregelung
- Das NEUFÖG (Neugründungsförderungsgesetz)
- Erweiterung des Berechtigungsumfanges
- WIFI Kurs Direktvertrieb „Chance für die Zukunft“ für Neueinsteiger
- Lehrgang „Digitale Kommunikation für DirektberaterInnen
- kostenlose, jährliche Steuerschulung
- Social Media Auftritt
- Next Level Events

Wir sind stets bemüht, Ihnen noch mehr Service zu bieten und weitere Verbesserungen für Sie zu erreichen. Mein Team und ich freuen uns sehr, Sie demnächst bei einer unserer Veranstaltungen persönlich begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg!

Herzlichst



Ihre Gremialobfrau | Mag. Helga Huber



**Landesgremium des
Direktvertriebes**

**Mag. Helga Huber
Wirtschaftskammer
Niederösterreich**

**Wirtschaftskammer-Platz 1
3100 St. Pölten**

T 02742 851-19350 |

F 02742 851-19329

**E handel.gremialgruppe5@
wknoe.at**

**W www.derdirektvertrieb.at/
noe**

Vorwort

MEIN GREMIUM STELLT SICH VOR

Obfrau



| Mag. Helga Huber |

Obmann-SV im Bundesgremialausschuss

Obfrau-Stellvertreterin



Karolina Neubauer |

Mitglied im Bundesgremialausschuss

Obfrau-Stellvertreter



| Andreas Weinberger

Mitglied im Bundesgremialausschuss

GESCHÄFTSSTELLE



Katja Hametner, MA |

Geschäftsführerin



Landesgremium des Direktvertriebes

Wirtschaftskammer-Platz 1
3100 St. Pölten
T 02742 851-19350
E direktvertrieb@wknoe.at
W www.derdirektvertrieb.at/noe



| Tamara Mayr

Assistentin der Geschäftsführerin

Bilder: Andreas Kraus, WKNÖ, Veronika Rath, Gerald Bischof



Geburtsdatum:	1. Juli 1962
Geburtsort:	Scheibbs
Staatsangehörigkeit:	Österreich
Familienstand:	geschieden, Zwillingstöchter (Julia und Denise)
Berufserfahrung:	Seit 1989 im Direktvertrieb national und international tätig Seit 1. Jänner 1995 hauptberuflich 1983 – 1987 Assistentin Marketing/Vertrieb/Statistik Fa. Bramac 1987 – 1995 Kindermanagement, Start im Direktvertrieb 1995 – 2002 Import und Handel mit Mineralien und Halbedelsteinen Südafrika 2009 – 2016 Projektleitung ZIB-Training, Standort St. Pölten Trainerin Erwachsenenbildungsinstitut
Ausbildung:	2018 – 2019 Ausbildung zur systemischen Aufstellungsleiterin 2016 – 2019 Studium Mediation und Konfliktmanagement 2016 – 2018 Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin/Supervision für LSB 2014 – 2016 Ausbildung zur Mediatorin 2002 – 2003 Trainerausbildung/Suggestopädie und Lerntaining 1981 - 1983 Studium Handelswissenschaft WU Wien 1976 - 1981 Handelsakademie Ybbs 1968 - 1976 Volksschule u. Hauptschule
Interessenvertretung:	Wirtschaftskammer, Funktionär im Direktvertrieb 09.03.2024 Obfrau im Landesgremium NÖ 01.07.2021 Obmann-SV im Landesgremium NÖ 01.07.2021 Ausschussmitglied im Bundesgremium Direktvertrieb Seit 02.2010 Ausschussmitglied im Landesgremium NÖ Bezirksvertrauensperson Bez. Melk/Scheibbs
Interessen:	Reisen, Sprachen (Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch), Musik (Klarinette) und Tanzsport (Standard- und Latein), Schwimmen und Natur genießen

KAROLINA NEUBAUER

Hans Handl-Gasse 2/14 | 3100 St. Pölten

E-mail: karolina.neubauer@gmx.at Mobil: 0676/944 45 69



Geburtsdatum:	6. Juni 1978
Geburtsort:	Polen, Ruda Śląska
Staatsangehörigkeit:	Deutschland
Familienstand:	verheiratet seit 2019, 2 Kinder (Tim und Lisa)
Berufserfahrung:	1999 Schulabschluss Allgemeine Hochschulreife Berufsausbildung zur Notarfachangestellten und ab 2006 als Notarfachassistentin in Köln tätig 2011 Umzug nach Österreich/St. Pölten 2011 - 2014 Angestellte Rechtsanwaltskanzlei, Schwerpunkt Grundstück u. Gesellschaftsrecht 2014 - 2018 Karenz seit 2017 Unternehmerin im Direktvertrieb (PartyLite und Ringana)
Interessenvertretung:	2020 Ausschussmitglied des LG DV 1.1.2023 Obfrau-Stellvertreterin im Landesgremium 1.1.2023 AS-Mitglied Bundesgremium Direktvertrieb
Interessen:	Motorradfahren, Wandern

ANDREAS WEINBERGER

Vitiserstrasse 67 | 3830 Waidhofen

Mobil: 0676/87 83 3000 E-Mail: andy.weinberger@speed.at



Geburtsdatum:	15. August 1973
Geburtsort:	Waidhofen/Thaya
Staatsangehörigkeit:	Österreich
Familienstand:	Lebensgemeinschaft (Sohn Nico, Stiefsohn Philipp)
Berufserfahrung:	Seit 1998 Unternehmer im Direktvertrieb - Aufbau einer Vertriebsorganisation bei Herbalife Nutrition Seit 2022 selbstständige Werbe- und Promotion-Agentur (A&N Service GmbH) Seit 2011 selbstständiger Magenta-Businesspartner (A&A Service OG) 2010-2022 Vertriebsaußendienst bei Wenatex - Das Schlafsystem 1994 - 2001 Technischer Angestellter bei Fürnsinn "Pleiba", Bau- u. Zimmermeisterbetrieb 1992 - 1994 selbst. Land (Forst)wirt Betriebsführer des elterlichen Betriebs 1992 - 1994 Technischer Angestellter bei ELK-Fertighaus 1992 - 1993 erste Erfahrungen im Strukturvertrieb mit Wertpapieren und Versicherungen 1991 - 1992 Serviceteam in der Kunststoffspritzgussabteilung - Fa. Pollmann, Karlstein Führerschein A-C-E 1991 Elektroinstallation im Hotel Leonardo bei Gmünd
Ausbildung:	4 Jahre VS, 4 Jahre HS, 4 Jahre Fachschule Karlstein, Abschluss zum Feinmechaniker für Schwachstrom, Mess- und Regelungstechnik, Ernährungstrainer
Interessenvertretung:	Seit 1.3.2024 Obfrau-Stellvertreter im Landesgremium Seit 1.3.2024 AS-Mitglied im Bundesgremium Direktvertrieb Seit 18.2.2013 AS-Mitglied im Landesgremium Direktvertrieb Seit 19.3.2013 Bezirksvertrauensperson für Bezirk Waidhofen und Horn
Interessen:	Radfahren, reisen

AUSSCHUSSMITGLIEDER



KommR Ing. Gerhard Adamec

Am Hartlfeld 273
2732 Würflach

Handy: 0664/11 15 156
office@adamec.at

- ◆ seit 1990 im Direktvertrieb
- ◆ Amway
- ◆ Hauptberuf: planender Baumeister



Melanie Ahrer

Kornfeldgasse 17
3281 Oberndorf an der Melk

Handy: 0650/9901292
ahrer.melanie0@gmail.com



Maria Aschauer

Thurnsdorferstraße 33
4300 St. Valentin

Handy: 0680/21 55 655
m.aschauer1@gmx.at

- ◆ seit 2014 im Direktvertrieb
- ◆ VABO-n
- ◆ Hauptberuf: Gemeindebedienstete/
Schulassistentin, seit 9/23 in
Altersteilzeit
- ◆ Ausbildung: Matura,
Zahnarztassistentin, Schulassistentin,
Kinesiologie, Heilarbeit



Walter Bergmann

Mühlgasse 2/2
2540 Bad Vöslau

Mag. Peter Blohberger

Schubertstraße 42, Stg. 1, Tür 4
2100 Korneuburg
Handy: 0676/87835565
peter.blohberger@gmx.at

**Rebecca Figl-Gattinger**

Kremser Straße 6
3141 Kapelln/Perschling

Handy: 0680/20 00 527
rebeccafiglgattinger@gmail.com

- ◆ seit Oktober 2007 im Direktvertrieb
- ◆ PartyLite
- ◆ Hauptberuf: selbstständig im Direktvertrieb
- ◆ Nebenberuf: Fa. Rene Figl - Kleintransporte & Zustelldienste
- ◆ Ausbildung: HASCH, Familienhilfe, Pflegehilfe u.Ä, Humanenergetik, Finanz- und RechnungswesenHealing

**Barbara Fried**

Scheuneng. 215
2252 Ollersdorf

Handy: 0699/81 70 09 57
vitalstudio@aon.at

- ◆ seit 1998 im Direktvertrieb tätig
- ◆ CHANNOINE
- ◆ Hauptberuf: Trainerin und Mentorin für junge Menschen inkl. Lerntraining und Rechnungswesen
- ◆ Ausbildung: HASCH, Familienhilfe, Pflegehilfe u.Ä, Humanenergetik, Finanz- und RechnungswesenHealing

**Christa Gasplmayr**

Rennbahnstraße 3
2490 Ebenfurth

Handy: 0699/12 09 69 89
forevervital.biz@gmail.com
<https://be-vitalfit.at>

- ◆ seit 2002 im Direktvertrieb
- ◆ Forever Living
- ◆ Hauptberuf: gewerberechtliche GF und Gesellschafter von JMJ Naturprodukte HandelsgesmbH
- ◆ Ausbildung: Matura , Werbeakademie, Kuratorium für Journalistenausbildung

**Holger Gronau**

Rolandsberggasse 57-59
3400 Klosterneuburg

Handy: 0681/20657950
holger.gronau@enjo-wien.at

**Mag. Helga Huber**

Erlaufstraße 25a
3253 Erlauf

Tel: 02757/56 031
Handy: 0676/64 00 032
helgahuber7@yahoo.de

- ◆ seit 1995 im Direktvertrieb
- ◆ Dr. Juchheim
- ◆ Hauptberuf: selbstständig im Direktvertrieb
- ◆ Ausbildung: Handelsakademie, Magisterstudium, Mediation & Konfliktbearbeitung, Trainerin



Josef Walter Kohl
Waltersdorfer Straße 30
2265 Drösing

Handy: 0660/39 98 288
office@kohlj.com



Claudia Koisser
Dr. Erich Loitzl Straße 30
2602 Blumau/Neurißhof

Handy: 0664/14 58 948
claudia.koisser@web.de



Elisabeth Matejka
Niederfladnitz 76
2081 Niederfladnitz

Handy: 0676/3755112
ematejka23@gmail.com



Karolina Neubauer
Hans Handl-Gasse 2, Tür 14
3100 St. Pölten

Handy: 0676/94 44 569
karolina.neubauer@gmx.at

- ◆ seit 2017 im Direktvertrieb tätig
- ◆ PartyLite und Ringana
- ◆ Hauptberuf: selbständig im Direktvertrieb
- ◆ Ausbildung: Notarfachassistentin



Manuel Peham
Südhang 10
3323 Neustadtl an der Donau

Handy: 0664/6175269
peham31@gmail.com



Romana Pichler
Ackergasse 37
2442 Unterwaltersdorf

Handy: 0664/58 58 721
ropi@adamec.at

- ◆ seit 2020 im Direktvertrieb tätig
- ◆ Amway
- ◆ Hauptberuf: leitende Angestellte



Katharina Popper

Anningergasse 3
2325 Himberg

Handy: 0699/17042244
mail@sagesmitliebe.com



Alexander Prazsjenka

Leopoldstraße 6
3004 Ollern

Handy: 0664/4052526
alexanderprazsjenka@gmail.com



Ingrid Reinwein

Brückenstraße 21 Stg. 1, Tür 6
2100 Korneuburg

Handy: 0664/2523221
ingrid.reinwein@gmail.com



Ing. Wolfgang Schagl

Hauptstraße 6/2
2751 Matzendorf-Hölles

Handy: 0650/35 05 083
office@bls1.at

- ◆ Partnerbetrieb von Top Aqua
- ◆ Inh. der Fa. Better Life Solutions
- ◆ Hauptberuf: Energetiker, Geobiologe und Trinkwasseraufbereiter
- ◆ Ausbildung: Elektrotechnikern



Andrea Schall

Bischof Schneider-Straße 70/7/5
2191 Gaweinstal

Handy: 0664/5445234
andrea@schalli.at



Doris Schlögel

Pielach 1
3390 Melk

Handy: 0676/4547377
office@schloegel.co.at

- ◆ seit 2002 im Direktvertrieb
- ◆ Young Living
- ◆ Hauptberuf: selbständig im Direktvertrieb und Handel
- ◆ Ausbildung: Einzelhandelskauffrau, Dipl. Aromapraktikerin



Patricia Stadler-Prader

Tulbingerstraße 1
3430 Chorherrn

Handy: 0676/9641865
patriciastadlerprader@gmail.com



Andrea Stylianou

2482 Münchendorf

Handy: 0699/10091098
andreastylianou@hotmail.com



Andreas Weinberger

Vitiser Straße 67
3830 Waidhofen/Thaya

Handy: 0676/87 83 30 00
andy.weinberger@speed.at

- ◆ seit 1997 im Direktvertrieb
- ◆ Herbalife
- ◆ Ausbildung: Elektrotechniker, Bautechnischer Zeichner



Ernst Wohlmuth

Kokewaldstraße 3, Tür 12
3363 Hausmening

Handy: 0664/51 17 530
ernstw@aon.at



Claudia Zeibeck

Rapottenstein 39 Tür 5
3911 Rapottenstein

Handy: 0680/55 23 835
claudia.zeibeck@gmail.com

- ◆ seit 2019 im Direktvertrieb
- ◆ Happy Mona & Ringana
- ◆ Ausbildung: Einzelhandelskauffrau

Meine Anlaufstelle bei Fragen

Für Fragen, Anregungen und Beschwerden stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung:

- ⇒ Für Fragen der Neugründung und allgemeine Fragen steht Ihnen Ihre Bezirksstelle direkt vor Ort mit kompletter Beratung zur Verfügung.
- ⇒ Detailfragen über den Direktvertrieb können Sie entweder an die gewählten Funktionäre oder die Geschäftsführer richten - 02742 851 19351 oder direktvetrieb@wknoe.at

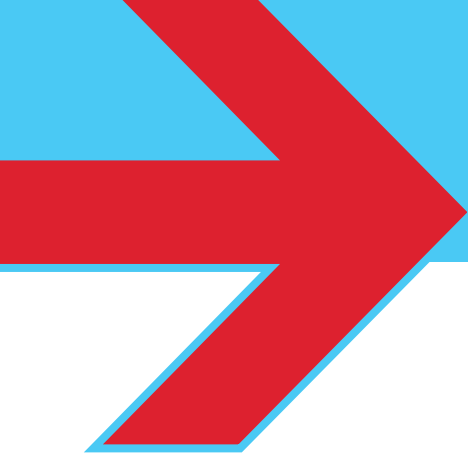
ERFOLGE MEINES LANDESGREMIUMS

Serviceleistungen

- ⇒ Persönliche Beratung durch die Experten in den Geschäftsstellen und den Bezirksvertrauenspersonen des Direktvertriebes
- ⇒ Erweitertes Informationsangebot auf www.derdirektvertrieb.at/noe
- ⇒ Begrüßungsmappe für alle neuen Mitglieder
- ⇒ Branchenzeitung „SMILE“ kostenlos für alle Mitglieder, 4 x jährlich
- ⇒ Leitfaden mit allen wichtigen Informationen über rechtliche Aspekte des Direktvertriebs
- ⇒ Entwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (Cooperate Identity) zur Besserung des Images des Direktvertriebes
- ⇒ Werbemittelservice
- ⇒ Pensionsberechnung

Interessenvertretung

- ⇒ Kleinstunternehmerregelung auch für Frauen verbessert
- ⇒ Aufhebung des Versandhandelsverbotes von Nahrungsergänzungsmitteln
- ⇒ Aliquotierung des Unfallversicherungsbeitrages
- ⇒ Ausgleichsanspruch nach dem Handelsvertretergesetz auch für Direktberater
- ⇒ Erleichterung der Gewerbeanmeldung
- ⇒ Entfall der Eintragungsgebühr
- ⇒ Direktvertrieb in die Förderrichtlinien des AMS aufgenommen
- ⇒ Arbeitslosenversicherung für Selbstständige



Veranstaltungen

- ⇒ Jährliche Fachtagung mit hochkarätigen Vortragenden
- ⇒ Informationsveranstaltungen zu fachspezifischen Themen
- ⇒ Kostenlose Steuerschulungen
- ⇒ Finanzielle Förderung des WIFI Lehrganges Direktvertrieb „Chance für die Zukunft“ (Nähere Information dazu unter www.wifi.at)
- ⇒ NEXT LEVEL für Startups u. Durchstarter im Direktvertrieb (“Viertelveranstaltung mit Top-Keynotes”)
- ⇒ Neugründertreffen
- ⇒ Lehrgang “Digitale Kommunikation für DirektberaterInnen”

MEINE LEISTUNGEN VOM GREMIUM

Service

- ⇒ Begrüßungsmappe für alle neuen Mitglieder des Gremiums
- ⇒ Kostenlose Rechtsberatung durch den Gremialgeschäftsführer
- ⇒ Umfangreiche Präsenz im Internet mit laufenden Updates
- ⇒ Golden Card (wird nach Anmeldung des Gewerbescheins quartalsweise automatisch versendet)
- ⇒ Branchendaten und Statistiken
- ⇒ Umfangreiche, branchenrelevante, Informationen auf unserer Homepage
- ⇒ Aus- und Weiterbildungsangebote
- ⇒ Social Media Präsenz ihrer Interessensvertretung,
- ⇒ branchenspezifische Veranstaltungen



Golden Card

Anleitung Firmen A - Z

- ⇒ Klicken Sie das Feld „Detailsuche“ an.
- ⇒ Dadurch öffnet sich ein weiteres Fenster. In diesem wählen Sie das Zertifikat „Ausgezeichnete/r Direktberater/in“ und bestätigen Sie die Auswahl mit „Übernehmen“
- ⇒ Damit kehren Sie automatisch wieder in die Suchmaske des Firmen A-Z zurück, wo Sie über das Feld „Standort“ den Direktberater in Ihrer Nähe suchen können.



Anmelden

WKO Firmen A-Z

Finden Sie Unternehmen in Österreichs
aktuellstem Verzeichnis

Suchbegriff...	Standort...
Produkt & Leistung...	Branche...
gewerberechtl. Geschäftsführung	Zertifikate ▼
Schnellsuche >	Suchen

Aus- und Weiterbildung

(Ust-pflichte Kleinunternehmer, Unternehmer)

- ⇒ **Kostenlose Steuerschulungen** in zwei Modulen (Einsteiger und Fortgeschritten)
Das Gremium veranstaltet laufend Steuerschulungen mit Mag. Sabine Kusterski.
Nähere Infos in Ihrem Gremialbüro.



Steuerschulung Online mit Mag. Sabine Kusterski

⇒ **WIFI Kurs „Direktvertrieb – Chance für die Zukunft“ mit folgenden Inhalten:**

Modul 1: Direktvertrieb - eine Vertriebsform mit Zukunft

Modul 2: Alles, was Recht ist - Steuerschungel Direktberater als Gewerbetreibender

Modul 3: Gut gerüstet für den Sozialversicherungs- und Steuerschungel

Modul 4: Souverän auftreten - Businessetikette für Direktberater

Direktvertrieb liegt im Trend! Viele Käufer/innen haben d
einem persönlichen Verkaufsgespräch und guter Beratung. F
Direktvertrieb. Die Vorteile für Sie als Berater/in im
Verdienstmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, geringe Kosten
beim Einstieg in die



⇒ **WIFI Zertifikate - Ausgezeichnete/r Direktberater/in bis zu 100% Förderung | Extra Bonus Paket für Teilnehmer in der Höhe von € 200,00 bis auf Widerruf**

Allen Absolventen wird das Zertifikat „Ausgezeichnete/r Direktberater/in“ im Firmen A-Z eingetragen. Mit dem dazu gehörigen Zertifikat wollen wir Ihnen die Chance bieten, sich gegenüber Ihren Mitbewerbern hervorzuheben und Ihren Kunden zu signalisieren, dass Sie Ihrem Beruf und auch Ihren Kunden als Unternehmer in professionell gegenüberstehen.

⇒ **„Lehrgang digitale Kommunikation für Direktberater:innen“: 100% Förderung**

Ziel des Lehrgangs ist es, die Direktberater/innen mit dem neuesten Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung nicht nur vertraut zu machen, sondern Ihnen ganz konkrete Tools, Tipps & Tricks als auch Handlungsanleitungen für Ihr tägliches Business in die Hand zu geben.



⇒ **Fachtagungen u. Next Level Veranstaltungen**

Das Gremium Niederösterreich veranstaltet Fachtagungen für seine Mitglieder, bei denen Vortragende zu speziellen Themen der Branche eingeladen werden.



Kickoff 2024 im Haus der Digitalisierung in Tulln

Öffentlichkeitsarbeit

- ⇒ 4 x jährlich erhalten Sie von uns die Fachzeitung „SMILE“, die über aktuelle und wichtige Themen informiert.
- ⇒ Die Kammerzeitschrift „Wirtschaft in NÖ“ informiert Sie monatlich über wichtige und interessante Themen im Wirtschaftsbereich und ihrem Gremium.
- ⇒ Newsletter Direktvertrieb (aktuelle Informationen des Landesgremiums)
- ⇒ Unsere Homepage: www.derdirektvertrieb.at/noe
- ⇒ Einzigartiges Kooperationsprojekt mit dem Kinderschutzbereich „Die Möwe“ - Spenden sind möglich: wko.at/noe/handel/direktvertrieb/projekt-moewe

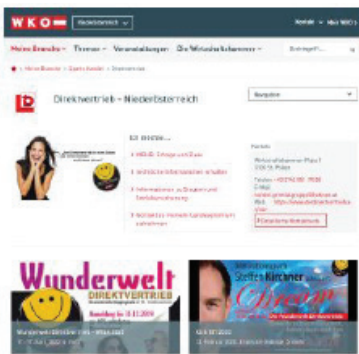


Social media Aktivitäten



Gruppe:
Direktberater
Niederösterreich

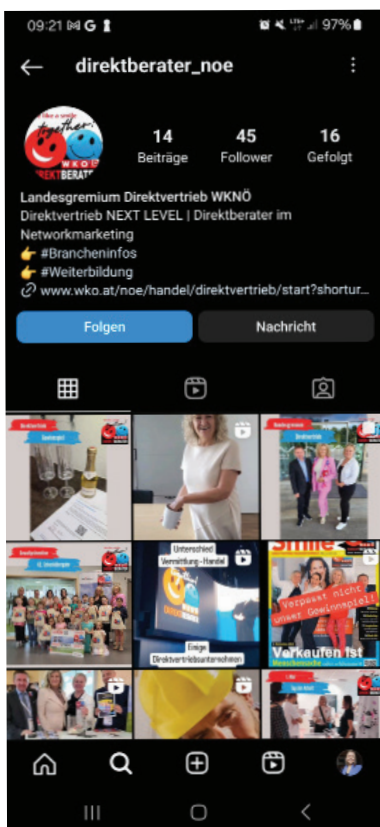
Das Landesgremium Direktvertrieb Niederösterreich nutzt auch seit längerem moderne Technologien zum Mehrwert unserer DirektberaterInnen und dem Wissensaustausch.



derdirektvertrieb.at/noe

Insbesondere eine geschlossene Facebookgruppe (Direktberater Niederösterreich), in der sich aktive Direktberater registrieren können und wo wichtige Brancheninformationen geteilt und kommentiert werden. Wir sind sehr stolz, dass bereits über 500 Mitglieder hier aktiv teilnehmen.

Für Ihre Registrierung nehmen sie bitte Kontakt mit Ihrer Bezirksvertrauensperson auf.



Instagram:

[direktberater_noe](https://www.instagram.com/direktberater_noe)

Beide social media Portale werden von einigen unserer Ausschussmitglieder ehrenamtlich betrieben.

Nutzen auch Sie dieses breitgefächerte Angebot!

KLEINSTUNTERNEHMERREGELUNG IST FÜR DIREKTBERATER MASSGESCHNEIDERT

Jeder Inhaber einer Gewerbeberechtigung kann bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft die Ausnahme von der Pensions- und Krankenversicherungspflicht beantragen.

Das hat zum Vorteil, dass neben steuerlichen Kosten jährlich nur der Unfallversicherungsbeitrag und die Grundumlage der Wirtschaftskammer zu entrichten sind. Dadurch sind die „Einstiegskosten“ gerade für Direktberater sehr gering.

Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?

1. Maximaler Nettojahresumsatz = Gesamtjahresprovision von € 55.000,-
2. Maximaler Gewinn (lt. Einkommensteuerbescheid) von € 6.613,20
3.
 - a) Der Antragsteller darf in den letzten 60 Monaten vor der Antragsstellung nicht länger als 12 Monate nach dem GSVG pflichtversichert gewesen sein, oder
 - b) der Antragsteller hat das 65. Lebensjahr vollendet bzw. die Antragstellerin hat das 60. Lebensjahr vollendet, oder
 - c) der Antragsteller hat das 57. Lebensjahr vollendet und innerhalb der letzten fünf Kalenderjahre vor Antragstellung die Voraussetzungen eines Nettojahresumsatzes von € 55.000,- und max. Gewinn von € 6.613,20 erfüllt.

⇒ Alle drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

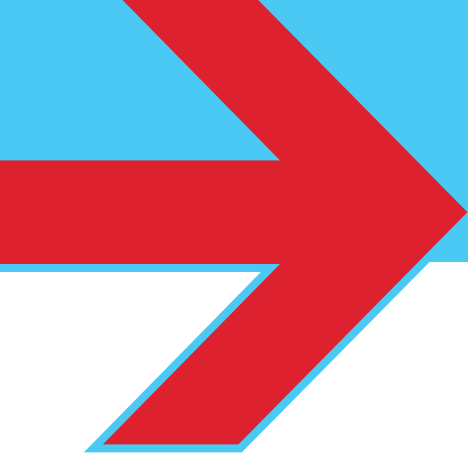
⇒ Jeder Inhaber einer Gewerbeberechtigung kann den Antrag stellen (z.B. nebenberuflich tätiger ASVG-Versicherter, Öffentlich Bediensteter, Hausfrau, Student, Landwirt, Pensionist.)

Der Unfallversicherungsbeitrag von € 12,95 pro Monat bzw. € 155,40 pro Jahr (Wert 2026) ist unabhängig davon zu bezahlen.

Was passiert, wenn die Umsatzgrenze überschritten wird?

Sollte sich bei jemandem, der von der Befreiung von der GSVG-Pensions- und Krankenversicherung Gebrauch gemacht hat, herausstellen, dass er eine der Umsatzgrenzen aufgrund guten Geschäftsganges überschreitet, besteht die Möglichkeit nach dem GSVG, die so genannte Jungunternehmerregelung (= Reduzierte Mindestbeitragsgrundlage für die Dauer der ersten drei Jahre) in Anspruch zu nehmen.

⇒ Es kann also von der Kleinstunternehmerregelung Gebrauch gemacht werden.



Ist der Direktberater ein neuer Selbstständiger?

Eine klare Absage wird bei dieser Gelegenheit all jenen erteilt, die immer wieder irreführend behaupten, die Tätigkeit eines Direktberaters könne als „Neuer Selbstständiger“ ausgeübt werden.

Unter die sozialversicherungsrechtlich erfassten Tätigkeiten des so genannten „Neuen Selbstständigen“ fallen ausschließlich jene Tätigkeiten, die nicht anderwärtig versicherungspflichtig sind. Da aber die Tätigkeit Waren zu präsentieren sowie Warenhandelsgeschäfte zu vermitteln bzw. abzuschließen eindeutig als freies Gewerbe im Sinne der Gewerbeordnung definiert ist, kann kein Zweifel bestehen, dass diese Tätigkeiten gewerbliche Tätigkeiten sind und daher eine Pflichtversicherung zur Folge haben. Der Begriff des „Neuen Selbstständigen“ hat eindeutig nichts mit dem Direktberater zu tun.

DAS NEUGRÜNDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ (NEUFÖG)

- BEGÜNSTIGUNGEN FÜR BETRIEBSNEUGRÜNDER

Durch das Neugründungs-Förderungsgesetz werden unter bestimmten Voraussetzungen sowohl Neugründungen als auch entgeltliche oder unentgeltliche Betriebsübertragungen von diversen Abgaben und Gebühren befreit.

Wer ist Neugründer im Sinne des NEUFÖG?

Eine Neugründung eines Betriebes liegt unter folgenden Voraussetzungen vor:

- ⇒ Neueröffnung eines gewerblichen, land- und forstwirtschaftlichen oder dem selbstständigen (freiberuflichen) Erwerb dienenden Betriebes durch Schaffung einer *bisher nicht vorhandenen betrieblichen Struktur*.
- ⇒ Der oder die Betriebsinhaber (die Betriebsführung beherrschende(n) Person(en)) hat sich innerhalb der letzten 15 Jahre nicht in vergleichbarer Art (in einer vergleichbaren Branche) sowohl im Inland als auch im Ausland betrieblich betätigt.
- ⇒ Es liegt keine bloße Änderung der Rechtsform vor.
- ⇒ Es liegt kein bloßer Wechsel in der Person des Betriebsinhabers vor, egal, ob es sich dabei um eine entgeltliche oder unentgeltliche Betriebsübertragung handelt.

Es wird im Kalendermonat der Neugründung und den folgenden elf Kalendermonaten die geschaffene betriebliche Struktur nicht um bereits bestehende andere Betriebe oder Teilbetriebe erweitert.

Eine Betriebsübertragung liegt vor, wenn

- ⇒ ein Wechsel in der Person des Betriebsinhabers in Bezug auf einen bereits vorhandenen Betrieb (Teilbetrieb) durch eine entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung des Betriebes erfolgt und
- ⇒ die nach der Übertragung die Betriebsführung beherrschende Person (Betriebsinhaber) sich bisher nicht in vergleichbarer Art beherrschend betrieblich betätigt hat.
- ⇒ Betrifft die Übertragung ein freies Gewerbe, so benötigt der übernehmende Betriebsinhaber grundlegende unternehmerische Kenntnisse (Zeugnisse, dreijährige kaufmännische Praxis oder Aneignung der Kenntnisse aus dem von der gesetzlichen Berufsvertretung zur Verfügung gestellten Informationsmaterial).
- ⇒ Sollte innerhalb von 5 Jahren nach der Übergabe der Betrieb oder wesentliche Grundlagen entgeltlich oder unentgeltlich übertragen, betriebsfremden Zwecken zugeführt oder der Betrieb aufgegeben werden, so hat der Übernehmer dies unverzüglich den betroffenen Behörden mitzuteilen (rückwirkender Wegfall der Befreiungen).

Was wird befreit?

Bei Vorliegen der Voraussetzungen entfallen folgende Kosten im Zusammenhang mit der Neugründung bzw. Betriebsübertragung:

- ⇒ **Stempelgebühren und Bundesverwaltungsabgaben** für alle durch eine Neugründung/ Betriebsübertragung unmittelbar veranlassten Schriften und Amtshandlungen. (z.B. Anmeldung eines Anmeldungsgewerbes, Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage, etc.)
- ⇒ **Befreiung von der Grunderwerbsteuer**, wenn eine Gründungseinlage von Grundstücken in neu gegründete Gesellschaften erfolgt. Bei Betriebsübertragung wird die Grunderwerbsteuer von steuerbaren Vorgängen, die mit einer Betriebsübertragung in unmittelbarem Zusammenhang stehen, nicht erhoben, so weit der für die Berechnung der Steuer maßgebende Wert 75.000 Euro nicht übersteigt.
- ⇒ **Gerichtsgebühren für die Eintragung in das Firmenbuch** unmittelbar im Zusammenhang mit der Neugründung/Übertragung des Betriebes.
- ⇒ **Gerichtsgebühren für die Eintragung in das Grundbuch** (1 %, gilt nicht bei Betriebsübertragungen) zum Erwerb des Eigentums für die Einbringung von Grundstücken auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage unmittelbar im Zusammenhang mit der Neugründung/ Übertragung der Gesellschaft, so weit Gesellschaftsrechte oder Anteile am Vermögen der Gesellschaft als Gegenleistung gewährt werden.
- ⇒ **Gesellschaftssteuer** (1 %) für den Erwerb von Gesellschaftsrechten unmittelbar im Zusammenhang mit der Neugründung/Übertragung von Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, GmbH & Co KG/KEG).
- ⇒ **Lohnnebenkostenbefreiung** (gilt nicht bei Betriebsübertragungen) für die im Kalendermonat der Neugründung sowie in den darauf folgenden elf Kalendermonaten für beschäftigte Arbeitnehmer (Dienstnehmer) anfallenden Dienstgeberbeiträge zum Familienlastenausgleichsfonds (4,5 %), Wohnbauförderungsbeiträge des Dienstgebers (0,5 %), Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (1,4 %) und die anfallende Kammerumlage 2 (zwischen 0,38 % und 0,46 %), insgesamt daher max. 6,86 %.

Zeitpunkt der Neugründung

Die Neugründung liegt in jenem Kalendermonat vor in dem der Betriebsinhaber werbend nach außen in Erscheinung tritt (Zeitpunkt ab dem die Leistungen des Unternehmens am Markt angeboten werden).

Wo erhalte ich dieses Formular?

Um in den Genuss der Förderungen bzw. Befreiungen zu kommen, hat der Gründer eine Erklärung (amtliches Formular NEUFÖG 2) auszufüllen. In den Wirtschaftskammern werden die NEUFÖG-Bestätigungen durch das Gründer-Service, und die Bezirksstellen durchgeführt. Eine Liste aller Bezirksstellen finden Sie in der Anlage auf den Seiten 35-36.

HANDELSVERTRETERPAUSCHALIERUNG GILT AUCH FÜR DIREKTBERATER

Durch eine Verordnung des Bundesministers für Finanzen (BGBl. II 2000/95) können Handelsvertreter bestimmte Betriebsausgaben als Pauschale ansetzen. Gemäß Handelsvertretergesetz sind dies Personen, welche von anderen Unternehmern mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Geschäften in dessen Namen oder für dessen Rechnung ständig betraut sind und diese Tätigkeit selbstständig und gewerbsmäßig ausüben. Direktberater die unter solchen Umständen tätig werden sind als Handelsvertreter im Sinne dieser Verordnung anzusehen.

Der Durchschnittssatz für Betriebsausgaben beträgt 12% der Umsätze im Sinne des §125 Abs.1 BAO (gemeint sind damit die Provisionseinnahmen exkl. MwSt), höchstens jedoch € 5.825,00 jährlich.

Damit sind pauschaliert:

- ⇒ Tagesdiäten
- ⇒ Ausgaben für im Wohnungsverband gelegene Räume (Arbeitszimmer, Lager)
- ⇒ Ausgaben anlässlich Bewirtung von Geschäftsfreunden
- ⇒ üblicherweise nicht belegbare Betriebsausgaben wie Trinkgelder und auswärtige Telefongespräche (nicht gemeint ist Mobiltelefon)

⇒ Alle anderen Ausgaben sind in der tatsächlich angefallenen Höhe anzusetzen.

Dazu drei Beispiele für die Gewinnermittlung auf Grund einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung: (im Bereich Direktvertrieb ist dies die überwiegendste Art der Gewinnermittlung)

- a) Der Steuerpflichtige wendet bei Erstellung des Jahresabschlusses die so genannte Nettomethode an, d.h. die geschuldeten Umsatzsteuerbeträge und die abziehbaren Vorsteuerbeträge werden als durchlaufende Posten behandelt und daher nicht bei der Gewinnermittlung angesetzt. D.h. Einnahmen sind exkl. Umsatzsteuer angesetzt, die Ausgaben sind exkl. Vorsteuer angesetzt; die an das Finanzamt entrichtete Umsatzsteuer darf nicht als Ausgabe angesetzt werden.
- b) Der Steuerpflichtige wendet die so genannte Bruttomethode an. D.h. die Einnahmen sind inkl. Umsatzsteuer angesetzt, die Ausgaben sind inkl. Vorsteuer angesetzt; die an das Finanzamt entrichtete Umsatzsteuer ist als Ausgabe angesetzt.
- c) Der Steuerpflichtige ist nicht umsatzsteuerpflichtig, weil der Jahresumsatz unter € 55.000,- bleibt und ein Regelbesteuerungsantrag nicht gestellt wurde.

Werte in €:	a)	b)	c)
Provisionseinnahmen	30.000,00 (exkl. Mwst)	36.000,00 (inkl. Mwst)	18.000,00 (keine Mwst)
pauschale Betriebsausgaben für: Tagesdiäten, Arbeitszimmer und Besprechungsspesen (Bewirtung) 12% von Provisionen netto	3.600,00	3.600,00	2.160,00
Vorsteuer auf abpauschalierte Betriebsausgaben (12% v. Pauschale) (als Ausgabe anzusetzen!)	0,00	432,00	0,00
Bei Umsatzsteuererklärung sind als Vorsteuern (zusätzlich zu anderen Vorsteuern aus nicht- abpauschalierten Ausgaben) anzusetzen: 12% von Ausgaben-Pauschale	432,00	432,00	0,00

Die Anwendung dieser Pauschalierungsmöglichkeit kann für jedes Jahr neu gewählt werden, somit kann in jedem Jahr die Entscheidung getroffen werden, ob nicht der Ansatz der tatsächlich angefallenen Ausgaben für Tagesdiäten, Arbeitszimmer und Besprechungsspesen günstiger wäre.

Allein schon im Hinblick auf die von den Finanzämtern sehr restriktiv beachteten Richtlinien zur Gewährung von Tagesdiäten erscheint es grundsätzlich vorteilhaft, diese Pauschalierungsmöglichkeit anzuwenden und damit oftmals langwierigen und frustrierenden Diskussionen mit der Finanzbehörde auszuweichen.

Eine besonders erfolgreiche Form des Direktvertriebs besteht im Aufbau von Netzwerken weiterer Unternehmer/Partner (Multilevelmarketing). Solche Systeme sind rechtlich unbedenklich und ganz klar abzugrenzen von wettbewerbswidrigen Vertriebssystemen wie Schneeball- oder Pyramidenspielen. Unseriöse Anbieter versuchen allerdings immer wieder, unzulässige Systeme zu verschleiern, indem sie sich den Anschein eines legalen Direktvertriebs geben.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verbietet grundsätzlich den Abschluss von Verträgen nach dem Pyramiden- bzw. Schneeballsystem. Bei letzterem wird vereinbart, dass ein Kunde gegen ein unbedingt zu leistendes Entgelt einen Vorteil (z.B. eine Ware) unter der Bedingung erhält, dass der Kunde weitere Abnehmer gewinnt, die mit dem Unternehmer in ein gleiches Vertragsverhältnis treten. Das Pyramidenspiel funktioniert gleich, nur tritt dort der Kunde nicht mit dem Unternehmer, sondern mit dem jeweils Anwerbenden in ein Vertragsverhältnis.

Unterscheidung MLM - Pyramidenspiel

Solche Systeme unterscheiden sich klar vom Direktvertrieb über Netzwerke (Multilevelmarketing):

- ⇒ Beim Pyramidenspiel steht das Anwerben von Personen im Vordergrund, beim Direktvertrieb der Produktverkauf. Beim Kettenbrief ist das leicht zu erkennen der Brief ist nur ein Mittel zum Zweck und hat keinen eigenen Wert. Das gilt auch für den immer wieder auftretenden pyramidenartigen Emailversand von Dateien, der nach dem Telekommunikationsgesetz verboten ist.
- ⇒ Beim Pyramidenspiel ist ein bloßer Kauf vom Kunden nicht möglich – daher kein Produkt im Vordergrund steht, hätte der bloße Kauf keinen Sinn, die Gewinnerzielung wird ja nur über das Anwerben erreicht. Im Direktvertrieb steht der Kauf meist hochwertiger Ware im Vordergrund, ein Anwerben ist nicht Bedingung.
- ⇒ Beim Pyramidenspiel muss der Kunde unbedingt ein Entgelt leisten – könnte er es zurückverlangen, würde das System nicht funktionieren und schon am Beginn zusammenbrechen. Im Direktvertrieb hat der Kunde Gewährleistungs- und Rücktrittsrechte – er kann die Ware umtauschen oder zurückgeben.
- ⇒ Das Pyramidenspiel funktioniert nur bis zu einem bestimmten Personenkreis und letztlich auf Kosten jener Kunden, die keine weiteren Kunden anwerben können. Irgendwann ist der Markt verstopft, das System hat sich totgelaufen und bricht zusammen. Beim Direktvertrieb ist eine Marktsättigung nicht vornherein zu erwarten (wenn aber alle 8 Mio. Österreicher z.B. einen Scooter haben, wird die Nachfrage natürlich zurückgehen) – es werden ja laufend neue Produkte gekauft bzw. keine Einsätze ohne Gegenleistung verlangt. Startgeld bzw. Provisionen fallen im Multilevelmarketing als Abgeltung für Einführungs-, Schulungs- und Informationsarbeit an.
- ⇒ Beim Pyramidenspiel profitieren somit nur die Frühstarter auf Kosten der Späteinsteiger, bei Direktvertrieb können dauerhaft alle Beteiligten profitieren. Pyramidenspiele und dgl. sind nicht nur wettbewerbswidrig, sondern auch strafbar. Nach dem Strafgesetzbuch ist strafbar, wer ein solches Spiel in Gang setzt, veranstaltet, verbreitet oder die Verbreitung fördert. Verboten sind übrigens auch viele Glücksspiele nach dem Glücksspielgesetz. So sind die Ermöglichung der

- ⇒ Teilnahme und die Teilnahme an ausländischen Glücksspielen verboten, wenn die erforderlichen Einsätze vom Inland aus geleistet werden. Dies betrifft insbesondere international agierende Internetcasinos.

Sind wettbewerbswidrige Vertriebsysteme:

- ⇒ Beim Schneeballsystem wird vereinbart, dass ein Kunde gegen ein unbedingt zu leistendes Entgelt einen Vorteil (z.B. eine Ware, eine Provision) unter der Bedingung erhält, dass der Kunde weitere Abnehmer gewinnt, die mit dem Unternehmer in ein gleiches Vertragsverhältnis treten.
- ⇒ Das Pyramidenspiel funktioniert gleich, nur tritt dort der Kunde nicht mit dem Unternehmer, sondern mit dem jeweils Anwerbenden in ein Vertragsverhältnis.
- ⇒ Die Verträge sind nichtig, d.h. das vom Kunden Geleistete kann gegen Verzicht auf die Lieferung bzw. Rückgabe zurückgefordert werden. Verbot ist auch die Bewerbung solcher Verträge.
- ⇒ Darüber hinaus macht sich jeder strafbar, der ein Pyramiden- oder Schneeballsystem in Gang setzt, veranstaltet, verbreitet oder die Verbreitung fördert.

„Verdächtige“ Merkmale

In den meisten Fällen sind also Direktvertriebssysteme klar von wettbewerbswidrigen Systemen zu unterscheiden. In Einzelfällen kann aber etwa die Beurteilung, ob der Produktverkauf oder das Anwerben im Vordergrund steht, schwierig sein. Ist das Produkt eine Datei, die per Email versandt wird, liegt die Analogie zum Kettenbrief nahe. Auch Prämien für das Anwerben von Kunden, denen keine Gegenleistung für diesen Kunden gegenübersteht, sind „verdächtig“. Dasselbe gilt bei exorbitanten Gewinnversprechen innerhalb von kurzen Zeiträumen – der Erfolg im Direktvertrieb fällt nicht in kurzer Zeit vom Himmel, sondern ist konsequent zu erarbeiten, da er letztlich vom Produktverkauf abhängt.

Unterschiede auf einen Blick

- ◆ Im Direktvertrieb steht der Produktverkauf, nicht das Anwerben von Personen im Vordergrund.
- ◆ Im Direktvertrieb sind Kauf oder Vermittlung ohne Anwerben möglich.
- ◆ Im Direktvertrieb besteht keine Pflicht zur Abnahme von Produkten. Hingegen besteht das Recht auf Erstattung bezahlter Beträge bei Rücktritt oder Rückgabe von Waren.
- ◆ Im Direktvertrieb ist eine Marktsättigung nicht von vornherein zu erwarten.
- ◆ Im Direktvertrieb können alle Beteiligten dauerhaft profitieren, von einem Pyramiden- oder Schneeballsystem profitieren nur die ersten Teilnehmer, die von Beginn an dabei sind.

ANLAGEN

Präambel

Das Leitbild soll eine Orientierungshilfe und ein Leitfaden für die Direktberater sein und richtet sich daher vor allem an diese und nicht an Dritte. Wer die Direktvertriebskarte („Golden Card“) verwendet, bekennt sich zu Inhalt und Geist des Leitbilds.

1. Der Direktvertrieb und der Direktberater

Definition: Der Direktvertrieb ist die logische Verbindung von Direktvertriebsunternehmen und Konsumenten: Der Unternehmer im Direktvertrieb, der Direktberater, vermittelt auf Rechnung des Direktvertriebsunternehmens Waren oder Dienstleistungen an Konsumenten, entweder im direkten Kontakt oder im Fernabsatz.

Netzwerke: Eine besonders verbreitete Form des Direktvertriebs besteht im Aufbau von Netzwerken mit weiteren Unternehmern/Partnern. In solchen Netzwerken unterstützt der Direktberater seine Partner im Vertrieb, dafür ist er an den von ihnen erzielten Umsätzen beteiligt. Die Partner können ihrerseits weitere Personen unterstützen.

Merkmale des Direktvertriebs: Die Selbständigkeit im Direktvertrieb weist folgende Merkmale auf:

- ◆ Die Tätigkeit ist ein freies Gewerbe nach der Gewerbeordnung und erfordert somit eine Gewerbeberechtigung ohne Befähigungsnachweis.
- ◆ Die Tätigkeit bietet einen relativ einfachen Einstieg in die Selbständigkeit, da sie nur ein geringes Startkapital erfordert und somit ein geringes Risiko mit sich bringt. Daher eignet sich der Direktvertrieb als Tätigkeit parallel zum Hauptberuf.
- ◆ Wie in jeder selbständigen Tätigkeit hängen die Einkommensmöglichkeiten vom individuellen Arbeitseinsatz ab.
- ◆ Die Partner, das sind andere Direktberater und Direktvertriebsunternehmen, vermitteln das notwendige Produkt- und Vertriebs-Know-How.
- ◆ Der Direktvertrieb ist seit den 90er Jahren stark gewachsen und hat durch die Digitalisierung einen enormen Zuwachs erreicht. Das ist auch in Zukunft noch stärker zu erwarten.

Abgrenzung zum Pyramiden-/Schneeballsystem: Der Direktvertrieb in Netzwerken (Multilevelmarketing) unterscheidet sich ganz klar vom unzulässigen Pyramiden- und Schneeballsystem:

- ◆ Im Direktvertrieb steht der Produktverkauf, nicht das Anwerben von Personen im Vordergrund.
- ◆ Im Direktvertrieb sind Kauf oder Vermittlung ohne Anwerben möglich.
- ◆ Im Direktvertrieb besteht keine Pflicht zur Abnahme von Produkten, hingegen besteht das Recht auf Erstattung bezahlter Beträge bei Rücktritt oder Rückgabe von Waren.
- ◆ Im Direktvertrieb ist eine Marktsättigung im Vorhinein nicht zu erwarten.



Im Direktvertrieb können alle Beteiligten dauerhaft profitieren, von einem Pyramiden- oder Schneeballsystem profitieren nur die frühen Teilnehmer.

2. Verhaltensstandards für Direktberater

In seiner Tätigkeit tritt der Direktberater zu vielen Akteuren in Beziehung. Die Verhaltensstandards betreffen das Verhältnis zum Kunden, zum Direktvertriebsunternehmen und zu anderen Direktberatern.

2.1. Das Verhältnis zum Kunden

Das Verhältnis zum Konsumenten bringt besondere Verantwortung und zahlreiche Pflichten mit sich:

Auftreten: Der Direktberater tritt professionell und korrekt auf. Beim Erstkontakt gibt er gegenüber Kunden stets seinen Namen an und weist sich entweder mit der Mitgliedskarte des Gremiums Direktvertrieb oder mit einem Lichtbildausweis aus. Auf Anfrage teilt er vorweg mit welche(s) Unternehmen er vertritt.

Rücktrittsrecht: Der Direktberater informiert den Konsumenten über gesetzliche Rücktrittsrechte (zB Haustürgeschäft, Fernabsatz).

Beschränkung bei bestimmten Produkten: Das Aufsuchen von Privatpersonen ist in Bezug auf den Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln, Giften, Arzneimitteln, Heilbehelfen (inkl. Medizinprodukte), Uhren aus Edelmetall, Gold- und Platinwaren, Juwelen und Edelsteine, Waffen und Munition, pyrotechnischen Artikeln, kosmetischen Mitteln nicht gestattet. Das Selbe gilt für Werbeveranstaltungen in Privathaushalten bezüglich solcher Produkte. Die Vermittlung an anderen Orten, zB am Gewerbestandort ist zulässig. Gewerbestandort ist jede geeignete Räumlichkeit, die der Gewerbebehörde angezeigt wurde.

Fernabsatz: Vermittelt der Direktberater im Fernabsatz, also ohne persönlichen Kontakt (zB via Internet, Telefon, Email), gibt er dem Konsumenten noch vor Vertragsabschluss die nach § 5c Konsumentenschutzgesetz erforderlichen Informationen.

Werbe- und Informationsmaterial: Das vom Direktberater verwendete Werbe- und Informationsmaterial weist den Namen des Direktberaters und/oder den Namen des Direktvertriebsunternehmens auf. Telefonnummer, Postfach oder eine Internetadresse reichen nicht aus.

E-mails, SMS, Telefonanrufe: Der Direktberater richtet E-mails, SMS, Faxe und Telefonanrufe zu Werbezwecken nur in zwei Fällen an **Konsumenten und Unternehmer:**

1. Der Adressat hat dem vorher zugestimmt.
2. Der Direktberater hat die Kundenadresse im Zusammenhang mit dem Verkauf an seinen Kunden erhalten und
 - ◆ die Nachricht bezieht sich auf eigene ähnliche Produkte und
 - ◆ der Kunde hat klar und kostenfrei die Möglichkeit, die Nutzung seiner Emailadresse und den Empfang weiterer Nachrichten abzulehnen.

2.2. Das Verhältnis zum Direktvertriebsunternehmen

Den Pflichten des Direktberaters stehen hier auch Pflichten des Direktvertriebsunternehmens gegenüber:

Vermittlung: Der Direktberater vermittelt grundsätzlich auf Rechnung und im Namen des Direktvertriebsunternehmens, nicht auf eigene Rechnung. Für seine Vermittlungsleistung erhält er eine Vergütung (Provision) und regelmäßig Abrechnungen darüber.

Information: Das Unternehmen gibt dem Direktberater alle nötigen Informationen über Rechte und Pflichten, Verdienstmöglichkeiten und Kosten, der zu vertreibenden Produkte sowie genaue schriftliche Richtlinien für seine Tätigkeit (Handbuch). Der Direktberater hält sich im gesetzlichen Rahmen an die Richtlinien des Unternehmens und gibt dem Kunden alle Informationen, zu denen er vom Unternehmen instruiert wurde (z.B. über das Rücktrittsrecht bei Haustürgeschäften).

Finanzielle Verpflichtungen: Die bloße Teilnahme am Vertriebssystem sowie die Überlassung von Warenmustern und Werbemitteln soll für den Direktberater kostenlos sein. Zumindest sind allenfalls bezahlte Beträge im Fall der Rückgabe von Waren zu erstatten. Ausbildung und Schulung erfolgen höchstens zu Selbstkosten. Alle dem Direktberater auferlegten Kosten sollen in einem vernünftigen Verhältnis zur Gegenleistung stehen.

Ansprüche Dritter: Die Ansprüche des Konsumenten oder Dritter, etwa aus Gewährleistung, Produkthaftung, Urheberrecht oder Medizinproduktgesetz, richten sich an das Direktvertriebsunternehmen und nicht an den Direktberater. Sollte der Direktberater aus diesen Rechten heraus von Dritten in Anspruch genommen werden, so unterstützt das Unternehmen den Direktberater soweit als möglich.

Handelsvertretergesetz: Der Direktberater unterliegt dem Handelsvertretergesetz mit allen Rechten und Pflichten: Er vermeidet daher die Vertretung mehrerer Unternehmen bezüglich gleicher oder austauschbarer Produkte. Am Ende des Vertragsverhältnisses hat er grundsätzlich einen Anspruch auf Ausgleich.

Abwerben: Direktvertriebsunternehmen und Direktberater beachten beim Anwerben von Partnern und Kunden die Grundsätze des lautereren Wettbewerbs.

2.3. Das Verhältnis zu anderen Direktberatern

Der Direktberater tritt einerseits in Konkurrenz zu anderen Direktberatern / Unternehmen (Wettbewerb), andererseits ist er Partner in einem Vertriebsnetzwerk (Partnerschaft).

Wettbewerb: Der Direktberater beachtet die Grundsätze des lauterer Wettbewerbs, insbesondere beim Anwerben von Partnern.

Partnerschaft: Gegenüber seinen Partnern pflegt der Direktberater einen fairen Umgang.

Pyramiden- und Schneeballsystem: Der Direktberater nimmt nicht an unlauteren Systemen teil und fordert auch nicht andere zur Teilnahme auf.

2.4. Das Berufsethos des Direktberaters

Der Direktberater

- ◆ hält die Regeln dieses Leitbilds ein,
- ◆ bietet Service und Qualität,
- ◆ handelt gegenüber Kunden und Partnern verantwortungsvoll,
- ◆ trägt zum positiven Image des Berufsstands bei.

3. Das Gremium Direktvertrieb

Das Gremium Direktvertrieb ist die gesetzliche und europaweit einzige Interessenvertretung der selbständigen Direktberater. Das Gremium des Direktvertriebs vertritt die Vermittler von Waren. Es ist als Teil der Wirtschaftskammern Österreichs in allen Bundesländern vertreten und umfasste Ende 2022 ca. 22.700 Mitglieder.



Aufgaben, Service für Mitglieder

Das Gremium Direktvertrieb

- ◆ vertritt die Interessen der selbständigen Direktberater in Österreich,
- ◆ setzt sich für bessere Rahmenbedingungen seiner Mitglieder ein,
- ◆ stärkt seine Mitglieder gegenüber den Direktvertriebsunternehmen,
- ◆ bietet Unterstützung beim Einstieg in die Selbständigkeit,
- ◆ ist Ansprechpartner bei Herausforderungen und Unklarheiten
- ◆ bietet umfassendes Service und Beratung für seine Mitglieder,
- ◆ bietet laufende Information und attraktive Schulungsangebote für seine Mitglieder.
- ◆ wird im Rahmen der Wirtschaftskammer-Wahl alle 5 Jahre gewählt

Ziele, Position

Das Gremium Direktvertrieb

- ◆ setzt sich für Qualität und Seriosität im Direktvertrieb ein,
- ◆ setzt sich für die Einhaltung der gesetzlichen Regeln sowie der Verhaltensstandards für Direktberater ein,
- ◆ sorgt für einen fairen lautereren Wettbewerb innerhalb des Direktvertriebs,
- ◆ geht gegen unseriöse Methoden, insbesondere Pyramiden- und Schneeballsysteme vor.

CHECKLISTE ZUR NEUGRÜNDUNG

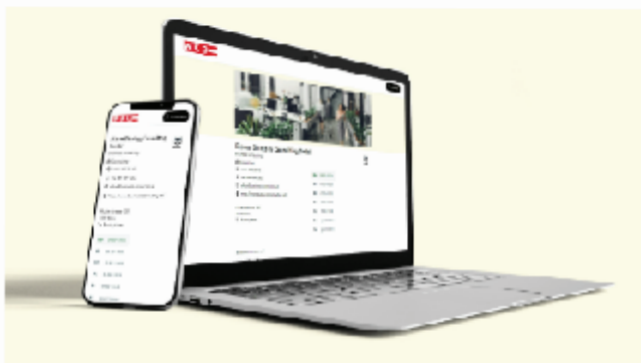
- ⇒ Machen Sie sich einen Termin in Ihrer Bezirksstelle aus. Dort erfahren Sie im Rahmen einer kostenlosen Gründerberatung alles Wissenswerte über die Selbstständigkeit.
- ⇒ NeuFÖG bei den Bezirksstellen ausfüllen, um sich die Kosten für die Gewerbeanmeldung zu sparen.
- ⇒ Melden Sie das freie Gewerbe Direktvertrieb, Gewerbewortlaut Warenpräsentor oder Handelsgewerbe mit Ausnahme der reglementierten Handelsgewerbe an. Möglich bei der BH/Magistrat, bei der WK Bezirksstelle, Möglichkeit der Beratung oder online.
- ⇒ Für die Gewerbeanmeldung nehmen Sie bitte Ihren Personalausweis bzw. Ihren Reisepass mit.
- ⇒ Im Bedarfsfall, einen Antrag auf Ausnahme von der Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung stellen (so genannte Kleinstunternehmerregelung)
- ⇒ Steuernummer vom Finanzamt holen.
- ⇒ Vertrag mit einem Direktvertriebsunternehmen abschließen.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit den aktuellen Firmendaten.

Ihre im Firmen A-Z (<http://wko.at/firmena-z>) vorhandenen Stammdaten (Firmenname, Standort und Gewerbeberechtigungen) können erweitert werden:

zB Telefonnummer, E-Mail, Logo etc.

Beispiel für ein Unternehmensprofil



© WKO Inhouse GmbH & LIGHTFIELD STUDIOS & PerigTemplate |
stock.adobe.com

Ihr persönliches Unternehmensprofil im Firmen A-Z.

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen von der besten Seite und nutzen Sie Ihre kostenlose Webpräsenz mit allen Details rund um Ihr Gewerbe.

WKO Firmen A-Z

Finden Sie Unternehmen in Österreichs
aktuellstem Verzeichnis

Detaillierte >

Im WKO Firmen A Z finden Sie alle 602.097
österreichischen Unternehmen. Ihr
Firmenverzeichnis: aktuell, vollständig und sicher.

Zum Branchen A-Z >



Wie Sie Ihr Unternehmen online präsentieren

Sie wollen Ihre Produkte und Leistungen online präsentieren? Mit wenigen Klicks und ohne Kosten? Das WKO Firmen A-Z, das aktuellste Firmenverzeichnis der gewerblichen Wirtschaft, ist Ihre individuelle Visitenkarte im Web und bietet Ihnen zusätzlich wertvolle Services.

Der große Vorteil für Sie: Internet-User und somit potenzielle Kunden und Partner finden schnell Informationen zu Ihrem Betrieb. Das ist wichtig, da viele Kundenkontakte online beginnen.



Wie Sie Ihren Webauftritt individuell gestalten

Die Grundlagen für Ihren Internet-Auftritt auf wko.at/firmen sind bereits eingerichtet, da WKO Mitglieder mit den Basisdaten gelistet sind. Zusätzlich können Sie

- Ihre Bilder, Logos und Videos ergänzen
- Ihre Produkte und Leistungen präsentieren sowie
- wertvolle Services nutzen.

Das WKO Firmen A-Z kann natürlich auch über Handy oder Tablet genutzt werden



Ein vollständig ausgefülltes Profil verbessert Ihr Ranking bei Suchmaschinen und steigert so die Chance, dass Sie gefunden und kontaktiert werden.

Welchen Nutzen Ihnen das WKO Firmen A-Z bietet

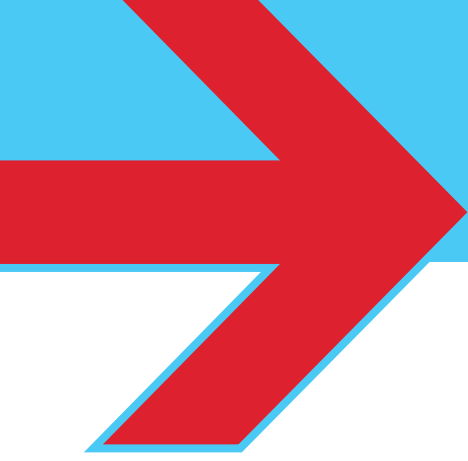
Mit dem WKO Firmen A-Z erstellen Sie einfach und schnell Ihre persönliche Online-Visitenkarte. Diese bietet neben den Firmendaten auch einen Routenplaner, der Interessenten und potenzielle Geschäftspartner zu Ihrem Unternehmen führt.

Zusätzlich bietet Ihnen das Firmenportal wertvolle Services für Ihren Unternehmensalltag:

- **ECG-Service:** Mit wenigen Klicks erstellen Sie ein gesetzeskonformes Impressum für Ihre Homepage.
- **SMS-Infoservice:** Per SMS oder E-Mail werden Sie über sicherheitsrelevante Vorfälle (z. B. Falschgeld, Trick- oder Wechselgeldbetrug) in Ihrer Einkaufsregion informiert.
- **E-Rechnungs-Infoservice:** Sie können Stammdaten zu E-Rechnungen (z. B. Rechnungen als PDF an rechnung@beispiel.at) eingeben und editieren. Das spart Ihnen und Ihren Lieferanten Zeit und Kosten.

wko.at/firmen





EIN DUTZEND GRÜNDE FÜR DEN KONSUMENTEN, UM IM DIREKTVERTRIEB EINZUKAUFEN

- ⇒ Einkaufen ohne Einkaufswege/Online-shopping mit persönlicher Beratung
- ⇒ Vertrauen - durch Vorführ- und Testmöglichkeit der angebotenen Waren
- ⇒ Hohe Qualität der Produkte
- ⇒ Breites Angebot - durch eine Vielfalt von Direktvertriebsfirmen
- ⇒ Hauszustellung - bequem durch den Direktberater oder Zustelldienst
- ⇒ Service, persönliche Beratung, Information und Problemlösungsangebot durch den Direktberater
- ⇒ Preis- und Qualitätsvergleichsmöglichkeiten vorhanden
- ⇒ Rückgaberecht gemäß Konsumentenschutzgesetz, also in der Regel eine Woche lang. Über eventuell darüber hinausgehende Rücktrittsmöglichkeiten informiert Sie der Direktberater. Rücktrittsmöglichkeiten sollten schriftlich garantiert werden.
- ⇒ Gewährleistung - die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Eine detaillierte Rechnung mit Namen und Anschrift des Direktvertriebsunternehmens muss ausgestellt werden damit die Gewährleistung im Bedarfsfall problemlos in Anspruch genommen werden kann.
- ⇒ Sicherheit - Direktberater arbeiteten auf Basis der österreichischen Gewerbeordnung
- ⇒ Chance der selbständigen Zusammenarbeit mit Direktvertriebsunternehmen und die Möglichkeit, sich ein Zusatz-Einkommen zu schaffen.

Sozialversicherung (MBG Mindestbeitragsgrundlage, KV Krankenversicherung, PV Pensionsversicherung)

Unfallversicherungsbeitrag jährlich	Euro 155,40 (pro Monat: Euro 12,95 pro Quartal: Euro 38,85)
Beitragssatz KV	6,80 %
Beitragssatz PV	18,50 %
MBG PV ab dem 4. Jahr monatlich	Euro 101,95
MBG KV ab dem 4. Jahr monatlich	Euro 551,10
MBG in der PV monatlich für die ersten 2 Jahre	Euro 101,95
MBG in der KV monatlich für die ersten 2 Jahre	Euro 37,48
Höchstbeitragsgrundlage GSVG	Euro 8.085,00
Einkommengrenze Kleinstunternehmerregelung, jährlich	Euro 6.613,20
Umsatzgrenze Kleinstunternehmerregelung, jährlich	Euro 55.000,00 brutto

Steuerrecht (jeweils pro Jahr) (ESt Einkommensteuer, USt Umsatzsteuer, AN Arbeitnehmer)

Freigrenze ESt für Einkünfte aus selbst. Tätigkeit für AN	Euro 730,00
Freigrenze für Selbständige ohne Einkünfte als AN	Euro 13.539,00
Umsatzgrenze für doppelte Buchhaltung	Euro 700.000,00
USt-Pflicht ab	Euro 55.000,00
Grenze für USt-Erklärung	Euro 55.000,00
Grenze, ab der DVU Entgelte für DB melden müssen (Nettoentgelt) (§109a EStG)	900,00 pro Jahr, 450,00 Einzelentgelt

Zuverdienstgrenzen

In der vorzeitigen Alterspension monatlich	Euro 551,10
Für den Bezug von Kindergeld jährlich (60 % der Letzteinkünfte, aber mindestens)	Euro 18.000,00

Die aktuellen Werte entnehmen Sie bitte der Seite www.derdirektvertrieb.at.

Bezirksstelle Amstetten

Leopold-Maderthaner-Platz 1
3300 Amstetten
Tel: 07472/62727
E-Mail: amstetten@wknoe.at
<http://wko.at/noe/amstetten>

Bezirksstelle Bruck

Wiener Gasse 3
2460 Bruck an der Leitha
Tel: 02162/62141
E-Mail: bruck@wknoe.at
<http://wko.at/noe/bruck>

Bezirksstelle Gmünd

Weitraer Straße 42
3950 Gmünd
Tel: 02852/52279
E-Mail: gmuend@wknoe.at
<http://wko.at/noe/gmuend>

Bezirksstelle Horn

Kirchenplatz 1
3580 Horn
Tel: 02982/2277
E-Mail: horn@wknoe.at
<http://wko.at/noe/horn>

Bezirksstelle Krems

Drinkweldergasse 14
3500 Krems
Tel: 02732/83201
E-Mail: krems@wknoe.at
<http://wko.at/noe/krems>

Bezirksstelle Melk

Abt Karlstraße 19
3390 Melk
Tel: 02752/52364
E-Mail: melk@wknoe.at
<http://wko.at/noe/melk>

Bezirksstelle Baden

Pfarrgasse 4
2500 Baden
Tel: 02252/48312
E-Mail: baden@wknoe.at
<http://wko.at/noe/baden>

Bezirksstelle Gänserndorf

Eichamtstraße 15
2230 Gänserndorf
Tel: 02282/2368
E-Mail: gaenserndorf@wknoe.at
<http://wko.at/noe/gaenserndorf>

Bezirksstelle Hollabrunn

Amtsgasse 9
2020 Hollabrunn
Tel: 02952/2366
E-Mail: hollabrunn@wknoe.at
<http://wko.at/noe/hollabrunn>

Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau

Neubau 1-3
2000 Stockerau
Tel: 02266/62220
E-Mail: korneuburg@wknoe.at
<http://wko.at/noe/korneuburg>

Bezirksstelle Lilienfeld

Babenbergerstraße 13
3180 Lilienfeld
Tel: 02762/52319
E-Mail: lilienfeld@wknoe.at
<http://wko.at/noe/lilienfeld>

Bezirksstelle Mistelbach

Pater-Helde-Straße 19
2130 Mistelbach
Tel: 02572/2744
E-Mail: mistelbach@wknoe.at
<http://wko.at/noe/mistelbach>

Bezirksstelle Mödling

Guntramsdorfer Straße 101
2340 Mödling
Tel: 02236/22196
E-Mail: moedling@wknoe.at
<http://wko.at/noe/moedling>

Bezirksstelle Scheibbs

Rathausplatz 8
3270 Scheibbs
Tel: 07482/42368
E-Mail: scheibbs@wknoe.at
<http://wko.at/noe/scheibbs>

Bezirksstelle Tulln

Hauptplatz 15
3430 Tulln
Tel: 02272/62340
E-Mail: tulln@wknoe.at
<http://wko.at/noe/tulln>

Bezirksstelle Wr. Neustadt

Hauptplatz 15
2700 Wiener Neustadt
Tel: 02622/22108
E-Mail: wienerneustadt@wknoe.at
<http://wko.at/noe/wr.neustadt>

Bezirksstelle Wien-Umgebung:

Außenstelle Klosterneuburg

Rathausplatz 5
3400 Klosterneuburg
Tel: 02243/32768
E-Mail: klosterneuburg@wknoe.at
<http://wko.at/noe/klosterneuburg>

Außenstelle Schwechat

Schmidgasse 6
2320 Schwechat
Tel: 01/7076433
E-Mail: schwechat@wknoe.at
<http://wko.at/noe/schwechat>

Bezirksstelle Neunkirchen

Triester Straße 63
2620 Neunkirchen
Tel: 02635/65163
E-Mail: neunkirchen@wknoe.at
<http://wko.at/noe/neunkirchen>

Bezirksstelle St. Pölten

Mariazellerstraße 97
3100 St. Pölten
Tel: 02742/310320
E-Mail: st.poelten@wknoe.at
<http://wko.at/noe/stpoelten>

Bezirksstelle Waidhofen/Thaya

Bahnhofstraße 22
3830 Waidhofen/Thaya
Tel: 02842/52150
E-Mail: waidhofen.thaya@wknoe.at
<http://wko.at/noe/waidhofen-thaya>

Bezirksstelle Zwettl

Gartenstraße 32
3910 Zwettl
Tel: 02822/54141
E-Mail: zwettl@wknoe.at
<http://wko.at/noe/zwettl>

Außenstelle Purkersdorf

Hauptplatz 11
3002 Purkersdorf
Tel: 02231/63314
E-Mail: purkersdorf@wknoe.at
<http://wko.at/noe/purkersdorf>

MEINE BEZIRKSVERTRAUENSPERSON

Amstetten	Maria Aschauer
Baden	Claudia Koisser
Bruck/Leitha	Katarina Popper
Gänserndorf/Klosterneuburg	Holger Gronau
Hollabrunn	Elisabeth Matejka
Korneuburg	Ingrid Reinwein
Krems	Alexander Prazsjenka
Melk	Doris Schlögel
Mistelbach	Andrea Schall
Mödling	Peter Blohberger
Scheibbs/Lilienfeld	Melanie Ahrer
St. Pölten Land	Rebecca Figl-Gattinger
Tulln	Patricia Stadler-Prader
Waidhofen/Th./Gmünd	Andreas Weinberger
Waidhofen/Ybbs	Manuel Peham
Wr. Neustadt	Wolfgang Schagl
Zwettl/Horn	Claudia Zeibeck

Die genauen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage des Direktvertriebes unter www.derdirektvertrieb.at/noe

GREMIEN DES DIREKTVERTRIEBES IN DEN LANDESKAMMERN

Burgenland:

Christian Schriebl, MBA (Mag.)
Robert-Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt
T 0590 907-3320
E christian.schriebl@wkbgl.at

Vorarlberg:

Vanessa Hillinger, MBA
Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch
T 05522/305-346
E hillinger.vanessa@wkv.at

Kärnten:

Mag. Nikolaus Gstättner
Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt
T 0590 904-300
E nikolaus.gstaettner@wkk.or.at

Wien:

Andreas Gurghianu
Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien
T 01/514 50-3251
E Andreas.Gurghianu@wkw.at

Niederösterreich:

Katja Hametner, MA
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St.Pölten
T 02742/851-19351
E direktvertrieb@wknoe.at

Bundesgremium:

Sinan Ibili, MSc, LL.M.
Wiedner Hauptstr. 63, 1045 Wien
T 0590 900-3344
E sinan.ibili@wko.at

Oberösterreich:

Thomas Kern, BSc
Hessenplatz 3, 4020 Linz
T 0590 909-4330
E thomas.kern@wkoee.at

Salzburg:

Mag. Antonia Linner-Gabriel
Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg
T 0662/8888-251
E alinner@wks.at

Steiermark:

Mag. Eva-Maria Larissegger
Körblergasse 111-113, 8021 Graz
T 0316/601-568
E eva.larissegger@wkstmk.at

Tirol:

Felix Hofinger, BSc, BA
Wilhelm-Greil-Str. 7, 6020 Innsbruck
T 0590 905 - 1284
E felix.hofinger@wktirol.at

Wirtschaftskammer Niederösterreich
Wirtschaftskammer-Platz 1 - 3100 St. Pölten
T 02742 | 851 - 19351
direktvertrieb@wknoe.at



WIRTSCHAFTSKAMMER NIEDERÖSTERREICH
Der Direktvertrieb